

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư
Mã thủ tục	1.115548
Số quyết định	44/2026/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	"- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0213.3796.888 - Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường"
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

Trường hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;
- Chuyển thông tin đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để thực hiện thủ tục xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);
- Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ gồm:
 - + Dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 23 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND.
 - + Dự thảo Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất theo Mẫu số 10 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND.
 - + Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
 - + Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND và các văn bản người sử dụng đất nộp theo mục 3 thủ tục này.
- Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin theo Mẫu số 32 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND đến cơ quan tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.
 - Cơ quan tài chính xác định và ban hành Thông báo số tiền phải nộp theo Mẫu số 33 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND.
 - Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan thuế đối với trường hợp phải xác định chi phí xây dựng hạ tầng.
 - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai Chuyển thông tin địa chính theo Mẫu số 31 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND cho cơ quan thuế (đối với trường hợp xác định giá đất theo theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất).
- Trường hợp phải xác định giá đất cụ thể thì tổ chức việc xác định giá đất. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất thì thực hiện chuyển thông tin địa chính theo Mẫu số 31 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND cho cơ quan thuế.
- Cơ quan thuế:
 - + Căn cứ Phiếu chuyển thông tin để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm thì cơ quan thuế theo dõi và thực hiện thủ tục tính tiền thuê đất trả tiền thuê hằng năm khi hết thời gian được miễn hoặc tính và thông báo tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê sau khi trừ đi thời gian được miễn tiền thuê đất một số năm; xác định các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định.
 - + Ban hành thông báo nộp tiền gửi cho người sử dụng đất.
 - Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).
 - Cơ quan thuế và cơ quan tài chính (nếu có) xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh.

- Ký cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định gia hạn sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ký hợp đồng thuê đất hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;
- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	15 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Trực tuyến	15 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp thông q

			ua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Qua bưu điện	15 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

Trực tiếp	25 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Trực tuyến	25 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

			tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Qua bưu điện	25 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu	44/2026/QĐ-UBND

Về việc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu	28/2026/QĐ-UBND
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.	102/2024/NĐ-CP
Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	254/2025/QH15
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.	31/2024/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Các điều kiện gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất bao gồm:
 - + Không thuộc trường hợp thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng đất quy định tại Điều 65 của Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;
 - + Mục đích sử dụng đất, vị trí, diện tích của thửa đất xin gia hạn không thay đổi so với mục đích sử dụng đất, vị trí, diện tích đã giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.
- Thời hạn được gia hạn được xác định theo nguyên tắc sau đây:
 - + Không vượt quá thời hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 172 của Luật Đất đai đối với trường hợp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt;
 - + Không vượt quá thời hạn dự kiến sẽ sử dụng đất theo mục đích khác được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt đối với trường hợp mục đích sử dụng đất được quy hoạch khác với mục đích sử dụng đất trước khi đề nghị gia hạn.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Mã: H35.KQ.03

TỪ KHÓA

MÔ TẢ